

1504565-59.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053594/2022 - 01º D.P. SE, 23225895

Autor:

Justiça Pública

Rés:

SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA e outra

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 230/2022

EDNÉIA CRISTINA DO CARMO DA SILVA e SHIRLENE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504565-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504565-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053594/2022 - 01º D.P. SE, 23225895

Autor:

Justiça Pública

Rés:

SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA e outra

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 230/2022

EDNÉIA CRISTINA DO CARMO DA SILVA e SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA estão sendo processadas incursas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 29, do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 148-151, segundo a qual "[...] no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta de 15h, na Rua Junqueira Freire, altura do n. 1, Liberdade, nesta cidade e Comarca, EDNÉIA CRISTINA DO CARMO DA SILVA e SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA, qualificadas a fls. 21 e 22, vendiam, tinham em depósito e

traziam consigo, para fins de tráfico, ao todo 26,4 gramas (vinte e seis gramas e 4 decigramas) de cannabis sativa l, e 3,4 gramas (três gramas e 4 decigramas) de cocaína, na forma de crack, conforme Laudo de constatação de fls. 67/70, todas drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, policiais civis em diligência investigativa relacionada ao tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo pegando e entregando algo a uma mulher, em aparente ato de comercialização de entorpecente na via. Ato contínuo, procederam a abordagem da mulher, sendo identificada a denunciada SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA, momento em que ela prontamente exibiu 2 (duas) pedras de "crack". Foram localizadas, ainda, em seu alcance, mais 15 porções da mesma droga e R\$ 100,00 (cem reais), em espécie, fracionado. No mesmo local, abordaram outras duas pessoas, um homem, identificado como Thiago Alves dos Santos, o qual estava saindo do local, bem como EDNEIA CRISTINA DO CARMO DA SILVA, que estava deitada em um sofá na calçada. Indagados acerca de entorpecentes, Thiago disse que tinha acabado de comprar maconha com EDNEIA, sendo apreendida 1 (uma) porção desta substância em sua posse (fls. 13). Com a denunciada EDNEIA foi localizado, no sofá em que ela se encontrava, um maço de cigarros contendo em seu interior 12 (doze) porções de maconha, além de R\$ 10,00 (dez reais), em espécie. Laudo de constatação a fls. 67/70. Auto de exibição a apreensão a fls. 7/8. Fotos a fls. 09 a 11. Na delegacia, Edneia afirmou ser usuária de drogas, estando no local dos fatos para comprar entorpecentes (fls. 16) e Shirlene optou pelo silêncio (fls. 25). [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 07-08, fotografias de fls. 09-11, laudo de constatação provisória de fls. 67-70 e laudo químico toxicológico de fls. 163-165.

Na data de 22/03/2022, em sede de julgamento de Habeas Corpus (nº 2043007-42.2022.8.26.0000), 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a substituição da prisão preventiva da denunciada Shirlene por prisão domiciliar (fls. 169).

Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia em audiência de 25/05/2022 para a ré Edneia (citada no mesmo ato). Contudo, a denunciada Shirlene não compareceu à mencionada audiência (está em prisão domiciliar, conforme mencionado acima). A prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

As provas concluídas ao longo do contraditório permitem segura conclusão de que a ré se mantinha no local, debaixo de uma lona presa ao muro, dispondo de droga para a comercialização.

Nesse sentido, os policiais civis Alexandre Regueira Bertolo e Cristiano Pereira, em sede do contraditório, relatam prévio conhecimento sobre ser o local um ponto de tráfico de drogas, no qual ocorreram inúmeras prisões em flagrante pela mercancia espúria. Na data do fato, os depoentes se postaram à distância, ao visualizarem que a aproximação de uma pessoa à barraca de lona presa ao muro, dirigindo-se a terceira pessoa que estava no local e por aquela atendida. Em seguida, uma terceira pessoa ali chegou e entrou, momento em que os depoentes decidiram pela abordagem.

Ao entrarem, aquela terceira pessoa já estava de saída e, submetido à revista pessoal, trazia com ela uma porção de 'maconha' e afirmava tê-la adquirido da corré Edneia que estava deitada em um sofá e, debaixo dela, havia um maço de cigarros contendo doze porções de maconha e a quantia de R\$10,00, afirmando a terceira pessoa que se tratasse da nota em espécie que havia dado em pagamento.

A terceira pessoa referida pelos depoentes se trata de Thiago Alves dos Santos, cuja oitiva consta na folha 13 :- "que estava pelo local dos fatos pois sabe que ali vende drogas. Que comprou uma "paranga" de maconha de EDNEIA, pagando a quantia de R\$ 10,00. Alegou ainda que policiais civis chegaram e procederam com uma abordagem, achando mais drogas, maconha e crack, que estavam no local junto com EDNEIA e SHIRLENE. O local indicado fica na calçada da rua Junqueira Freire, e tem um sofá, que fica coberto com uma lona. Alegou se usuário e viciado em maconha".

A corré Edneia, por sua vez, negou a imputação ao ser interrogada em sede

judicial. Disse ter ido comprar drogas para seu consumo e como a corré Shirlene não havia chegado, por isso, não havia adquirido a droga. Em seguida, afirma que Shirlene chegou ao local junto com a interroganda. Admitiu a apreensão de porções de maconha no sofá no qual dormia porque Shirlene havia ali jogado o entorpecente. Disse ter sido Shirlene quem vendera a droga ao rapaz. Refere-se a ser mãe de dois filhos e atualmente, grávida de gêmeos.

Esse é o contexto da prova oral que, aliado à materialidade delitiva estampada em auto de exibição e apreensão e laudo químico toxicológico, permite segura conclusão acerca da autoria imputada na denúncia, especialmente, com relação à corré Edneia.

As narrativas policiais são uníssonas e evidenciam ação policial pautada em estrito cumprimento do dever legal, de forma transparente, portanto, desprovida do intento de incriminar pessoa inocente.

Por via de consequência, ao se reportarem ao encontro de um maço de cigarros contendo doze porções de maconha, bem como o valor indicado pelo usuário Thiago sob o corpo da ré Edneia que lá estava deitada.

Segundo os policiais civis, tão logo houve o ingresso de Thiago, decidiram pela abordagem no interior da barraca, logrando encontrar o adquirente de saída.

Portanto, a dinâmica do fato associada ao exíguo espaço de tempo de permanência do adquirente sob a lona não permite ter-se por verdadeira a escusa ofertada pela ré que lá não estava em circunstâncias que lhe demonstrassem o propósito de compra para uso próprio.

Os depoimentos policiais não podem ser acolhidos, exclusivamente, pela função pública exercida por seus autores, impondo-se ao juiz analisa-los consoante perfis das testemunhas e contexto dinâmico da ocorrência.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno EDNEIA CRISTINA DO CARMO DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

A ré ostenta recente condenação recorrível por crime de tráfico de drogas – 16ª.

Vara Criminal – certidão de folhas 93/94 - evidência de que se dedica a atividades criminosas, afastando-se o crime na forma privilegiada – artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, adequado ao perfil de reiterado envolvimento na traficância, evidenciado o perfil de periculosidade, impondo-se o rigor para se aferir o mérito ao convívio social.

A ré contou com prisão em flagrante por tráfico de drogas em 13/02/21, resultando em condenação recorrível e, agora, em tempo recente, persiste no papel de relevância à disseminação do uso de drogas, mostrando-se sua liberdade, neste momento processual, comprometedor a ordem pública, mantendo-se a prisão cautelar.

A despeito dos documentos acostados nas folhas 115 e 116, presa em flagrante delito recentemente e por crime semelhante, a ré voltou às ruas, reiterando conduta anterior e, portanto, não se mostrando inclinada aos cuidados imprescindíveis de uma criança, ao menos, neste momento processual, motivo pelo qual mantenho a prisão cautelar na forma atual.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Com relação à corré SHIRLENE CARVALHO DE SOUZA, desmembre-se os autos e venham à conclusão para análise sobre requerimento do Ministério Público sobre revogação da medida prisional domiciliar.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA